

מסורת הש"ס

(א) וַע' חוֹס' לָקֵמֵן כב: ד"ה ורמיהו: (ב) [לָקֵמֵן כב:]: (ג) [שָׁנַת קִנָּה: מִפִּי רִשִׁי דַהֲבָה נִרְאֶה דְלִיג' לִיה: רַש"א]: (ד) לָקֵמֵן כַּף: [פסחים ו: (ה) תרומות פ"א מ"ט ו'ינמות סו:]: (ו) [ויקרא טו: (ז) [סנהדרין נח:]: (ח) [שַׁבַּת קַנָּה: (ט) מחיל כ"ל רש"א,



תורה אור השלם

1. ולא תביא תועבה אל ביתך וְהִיָּיתָ תָרֵם בְּמִדּוּר פִּתְּךָ תִּשְׁקָצֶנּוּ וְתֵעָב תִּתְעַבְּנָהּ כִּי תָרֵם הוּא:

דברים ז כו



גליון הש"ס

תוס' ד"ה ושפעה וכו' דהפיר פפ. עיין משנות הריב"ש סי' כד:



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אימור וכו' לתרום כהן בפרק השואל:



הגהות מהר"ב רגשבורג

א] תוס' ד"ה אימור לשחיטה וכו' ומשני אי אפשר ה"נ אבל מלת אבל מתקן:



מוסף רש"י

שלא תעקר. נעשית עקרה; הילכך לא רבע לה. אבל אדמורן לא חייש כשעומדת בפונדק (דקטון כב:). והמחמר אחר בהמתו. מניחא חמור טעונה קרוי מחמר (שבת קנב:). לא לבית דירה אמרו. לא לבית דירה המירו אלא להעמיד בו בהמות ועלם ולא שידור הוא זה (פסחים ו:).

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

ור"א אומר אף במקום שאסרו לייחד. כדקמני כההוא דאין מעמידין המירו למכור דיוחד בכל מקום אסור משום מכשול דרביעה ולא במנהגא תליא מילתא אבל במכירה ליכא למיחש לרביעה דעובד כוכבים חס על בהמתו מלרבעה מאחר שקנאה כדי שלא תעקר שנעשית עקורה דרביע' הילכך במנהגא תליא מילתא היכא דאחמור עלייהו דלא מוזני אחמור והיכא דלא אחמור שרי ולגזי העמדת בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים שהבהמה של ישראל היא אין העובד כוכבים חס עליה מלרבעה וקא עבר אלפני עור לא תתן מכשול^(א) ואהכי אסור: ואף רב הדר ציו. וקסבר כר"א: נהי דלרביעה לא חיישינן. דעובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר: כיון דוצנה קנייה. ואינה של ישראל. ומשום לפני עור לא תתן מכשול לא קעבר דבני נח לא נלטוו על השביטה אבל גזי רביעה ליכא למימר הכי משום דהתם קעבר אלפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט) לפי שזני נח נלטוו על הרביעה' אבל על השבת לא נלטוו בני נח ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו משום ממנאל חפלק' ודבר דבר (ישעיה נח) דבור אסור^(ב): **גורה משום שאלה**. אי שרינן לנזוני בהמה גסה ולא חיישינן למאי דעבדה מללכה בשבת אחי הוא לאושלי בהמתו לעובד כוכבים ועציד זה מללכה בשבת וקא עבר בלאו דכתיב (דברים ה) לא תעשה כל מלאכה וגו' וכל דהתתך דהשתא בהמת ישראל היא ומלווה הוא על שביטתה: **שאלה קניי**. למי שאלת' דכיון דחייב בלאונסין הרי היא שלו: נסיוני. מנסה לה אי אולא ספיר כשהיא טעונה: ואולא **מחממי'**. מחממת קולו שהיא מכרת והולכת: מחמר לא שייך למימר אלא בבהמה הטעונה משאוי ופעמים שותן עליה משא לנסותה אם הולכת יפה וי"ל מחמר בשבת ואיכא למ"ד בפרק בתרא במסכת שבת (דף קנד.) דחייב חטאת והתם פלוגתא: **אף במקום**.

הכי קתני במתני' אין משכירין להן בתים בא"י אבל בחו"ל משכירין ואף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו שידור זו העובד כוכבים אלא לבית העללים לבית האולרות מפני שמכנים לתוכה עבדות כוכבים: ואי שניירות קנייא. מאי איכפת ליה לישראל אם עייל לה עובד כוכבים עבדות כוכבים דדידיה קא מעייל: **יאבילנה כרשיני תרומה**. אע"פ שמונותיה עליו אינו גולן אם האבילה תרומת כהן לפי שתרומה ממונן שאין לה תועשים היא שהרי נותנה לכל כהן שיראה ואם ראה היה יכול ליתנה לכהן זה שהשכיר לו פרתו ואותו כהן מסתמא ניחא ליה ומחיל אם האבילה הרבה כרשיני תרומה דמה לו להקפיד והלא אינה מיוחדת לו לפיכך מתוך^(ט) שידוע שנותן לבהמתו מאותן כרשינין הרבה בעין יפה יותר משאליו היה שלו ניחא ליה ואינו גולן אי נמי שגפלו לו מבית אבי אמו כהן: לא **יאבילנה כרשיני תרומה**. לפי שאינה שלו ואינו יכול להאבילה תרומה אלא לבהמתו קניית כספו: **אידיא דספסירא**. ע"י סרסור ישראל והמוכר נמי ישראל: **ועוד דלא מגלי מומא**. כיון דהוא למכרה לקחה אינו רואה שידוע בה מוס שבה הלכך לא מושיל ולא מוגיר: **אימור לשחיטה וצנה**. ותלינן לקולא ומתניתין בבהמה טמאה אפילו בסתמא א"י בטהורה ובמפרש ליה עובד כוכבים דלקוימיה קאי: ומנא

ועציד ציה מללכה וא"ת נהי דלשחיטה וצנה מ"מ ניחוש שמה ירביענה קודם שיחטטה כי ההוא עובדא דאין מעמידין (לקמן דף כב:). **עבד כוכבים** שלקח אווזא מן השוק רבעה חנקה ואכלה וי"ל דמילתא דלא שכיח היא ולא גזור ציה רבנן והשתא חזינן דלכ"ע צין לרשצ"ם צין לר"ת אסור למכור לעובדי כוכבים עגלים וסחיין וכל בהמה טמאה וע"כ יש לתמוה צמה היו סומכין למכור עגלים וסחיין לעובדי כוכבים וגם מסוסים נמי יש לתמוה דבשלמא אותן שאין מיוחדים אלא לרכיבה ניחא דהא פסיק ר' יוחנן (לקמן טו.) ככן בתירא המתיר בסוס לפי שעושה צו מללכה שאין צה איסור דאורייתא ומטעם האוכף אין לאסור דהאוכף בטל לגבי האדם הרוכב עליו אבל מאותם סוסים שהם מיוחדים למשוך בקרון וגם לפעמים שהעובד כוכבים מפרש שקוניה בשביל מללכת חרישה ומשיתך קרון קשאי וי"ל דלפי מקנת התלמוד דשרי למזבן אידיא דספסירא ומפרש טעמא משום דלא ידעה ליה לקליה ניחא דגם בהמות שלנו אינן מכירות בקולנו וליכא למיחש לנסיוני גס אין רגילות להשאלם ולהשכירם מיהו מאותם שרגילים לשכור לעובדי כוכבים קשאי וי"ל דודאי הם הא דאסור למכור בהמה טמאה היינו דוקא צימיהם שהיו הרבה צידה ואם היה לו ללדס בהמה שאינו רריך לה היה מוכרה לחצירו ולא היה מפסידה אבל עתה מה יעשה שלא ימנא למכור יפסידה ולכן נהגו הגאונים שגבולה הימר דבכר וכה"ג איכא לקמן דפריך אפי' חמינ' שועמי נמי לא מזדבן ומשני א"א ה"נ א] אבל כיון דא"א שרי ופסק רבינו ברוך דלפי זה אין להתיר אלא כשקונה הסוס לצורך עצמו וממלך עליו למכרו דאם לא ימכרנו יפסיד אבל לוקח סוסים למכרם כדי להרויח אסור דלא יקחם ולא יפסיד בהם:

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

ושמעה לקריה ואולא מחמתיה. וא"ת ל"ל טעמא דמחמר תיפוק ליה משום שביטת בהמתו לחוד ואור"י דמשום שביטת בהמתו לחוד לא הוי אסרינן מכירה דלית ציה איסור כי אם לפי שעה משום נסיוני ודוקא שאלה או שכירות אסרינן משום שביטת בהמתו משום דעושה כל השבת אבל משום נסיוני דאין צו איסור אלא לפי שעה לא אסרי' אי לאו טעמא דמחמר * דחמיר טפי: **ישראל' ששבר פרה מבחן יאבילנה כרשיני תרומה**. נראה לר"י דמייירי בצאין מוונותיה על ישראל אלא על כהן מדלא קתני אע"פ שמונותיה עליו כדקמני צסיפא ועוד דאם היו על ישראל אדדייק מסיפא דשכירות לא קניא לידוק מירשא וניחא נמי שיכול להאכילה כרשיני תרומה כיון שמונותיה על הכהן ואין כאן חשש: **והשתא דאמרת שכירות לא קניא**. הכא מסקינן דשכירות לא קניא וקשה דבפרק הוהב (צ"מ דף נו: וס' ד"ה והא) מסיק דשכירות יש לה אונאה מדמכניז וכי תמכרו ממכר לעמיתך ולא תכניז וכי תמכרו ממכר לעולם אלמא ממכר קרינן ליה וי"ל דמכירתה רבנן דכפרשי' דהשתא דאמרת שכירות לא קניא וקשה דבפרק הוהב (צ"מ דף נו: וס' ד"ה והא) מסיק דשכירות יש לה אונאה מדמכניז וכי תמכרו ממכר לעמיתך ולא תכניז וכי תמכרו ממכר לעולם אלמא ממכר קרינן ליה וי"ל דמאי דממכר קרינא ליה לפי שעה היינו דוקא לגבי אונאה דכתיב ממכר מיותר מיהו בשאר מקומות אמרינן דשכירות הוא דלא קניא:

שרא ייה צמיובן אידא דספסירא. תימה אמאי לא אסרינן משום דכשרלאזה צביה העובד כוכבים יסבדו שהעגלים עלמנן מכרוה לו ואחי למישרי צבעלים מידי דהוא אשצורה לרבנן דכפרשי' דמתני' וי"ל דספסירא לרבנן איית ליה והר"י ששעי' פירש דהוא גזרה לגזרה גזרה ספסיר' אטו בעל הצית וצעה"צ גופיה אינו אסור אלא גזרה משום שאלה שכירות ונסיוני: **אאימור' לשחיטה ובנה**. פ"ה ומתני' דקתני אין מוכרין מיירי או בבהמה טמאה ואפי' בסתמא או אפי' בטהורה ובמפרש ליה עובד כוכבים דלקוימיה קא צעי ליה ורשצ"ם פירש בשם רש"י דהבא דוקא פרה שאין רגילין לעשות בה מללכה אבל שוורים שרובן למללכה אין מוכרין ועגלים וסחיין נהי דהשתא לאו בני מללכה נינהו מ"מ לכשיגדלו יהיו בני מללכה וקשיא לר"ת על פירוש זה דאדרבה ככל התלמוד משמע דפרות יותר הן צנות חרישה כדאמרי' בסמוך ובנא

דפרה החורשת בשביעית ובפ"ק דפסחים (דף יז.) שתי פרות היו חורשות בזה המשחה וכן (צ"מ פ.) השוכר פרה לתרוש בזה (א) השואל פרה כי השוורים היו נוגחים כדאמרי' (צ"ק מו.) שור שגגח ואע"ג דאמרי' שוורים רוצא לרדיא וצני צפי' המוכר פירות (צ"צ כז:). מ"מ אינם רואים למללכה כמו פרות לכן נראה לר"ת דצין פרות צין שוורים אמר דלשחיטה וצניניהו ומתני' דקתני בהמה גסה היינו בהמה טמאה כפ"ה ועגלים נקט דוקא דלמללכה קצעי להו דאילו לשחיטה לא היה טורח לקנותם ולגדלם וסחיים נמי לרבותא נקט דאע"ג דהשתא לא חזו למללכה אסור למכרם וקשה על פירוש ר"ת דלקמן (דף טו.) כי צעי שור של פטם מהו משמע הא שאר שוורים אסרי ואור"י דלעולם שאר שוורים מותרים אבל התלמוד מסופק כי אולי יש להחמיר בשור פטם משום דכי משהי ליה עציד מללכה על חד תרין וא"כ ראוי הוא למללכה יותר משוורים אחרים ור"ת פירש שור פטם לאו מפוטם עדיין הוא אלא עומד להתפטס ולכן הוא שואל כי שמא יש לאסור צו יותר משאר שוורים דאדמשהי ליה לפטמו מימליך

ועציד ציה מללכה וא"ת נהי דלשחיטה וצנה מ"מ ניחוש שמה ירביענה קודם שיחטטה כי ההוא עובדא דאין מעמידין (לקמן דף כב:). **עבד כוכבים** שלקח אווזא מן השוק רבעה חנקה ואכלה וי"ל דמילתא דלא שכיח היא ולא גזור ציה רבנן והשתא חזינן דלכ"ע צין לרשצ"ם צין לר"ת אסור למכור לעובדי כוכבים עגלים וסחיין וכל בהמה טמאה וע"כ יש לתמוה צמה היו סומכין למכור עגלים וסחיין לעובדי כוכבים וגם מסוסים נמי יש לתמוה דבשלמא אותן שאין מיוחדים אלא לרכיבה ניחא דהא פסיק ר' יוחנן (לקמן טו.) ככן בתירא המתיר בסוס לפי שעושה צו מללכה שאין צה איסור דאורייתא ומטעם האוכף אין לאסור דהאוכף בטל לגבי האדם הרוכב עליו אבל מאותם סוסים שהם מיוחדים למשוך בקרון וגם לפעמים שהעובד כוכבים מפרש שקוניה בשביל מללכת חרישה ומשיתך קרון קשאי וי"ל דלפי מקנת התלמוד דשרי למזבן אידיא דספסירא ומפרש טעמא משום דלא ידעה ליה לקליה ניחא דגם בהמות שלנו אינן מכירות בקולנו וליכא למיחש לנסיוני גס אין רגילות להשאלם ולהשכירם מיהו מאותם שרגילים לשכור לעובדי כוכבים קשאי וי"ל דודאי הם הא דאסור למכור בהמה טמאה היינו דוקא צימיהם שהיו הרבה צידה ואם היה לו ללדס בהמה שאינו רריך לה היה מוכרה לחצירו ולא היה מפסידה אבל עתה מה יעשה שלא ימנא למכור יפסידה ולכן נהגו הגאונים שגבולה הימר דבכר וכה"ג איכא לקמן דפריך אפי' חמינ' שועמי נמי לא מזדבן ומשני א"א ה"נ א] אבל כיון דא"א שרי ופסק רבינו ברוך דלפי זה אין להתיר אלא כשקונה הסוס לצורך עצמו וממלך עליו למכרו דאם לא ימכרנו יפסיד אבל לוקח סוסים למכרם כדי להרויח אסור דלא יקחם ולא יפסיד בהם:

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי

מיי